

ДОГОВОР

на разработку программного обеспечения

№ 1

г. Владикавказ «2» сентября 2026 г.

_____ (полное наименование Заказчика — магазин / юрлицо Q Premium), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (должность, ФИО), с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Увжикоев Амин Астанович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке, тестированию и передаче программного обеспечения — системы лояльности для сети магазинов одежды «Q Premium» (далее — «Система»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Состав, функциональность, технические требования и ограничения Системы определяются Техническим заданием (Приложение № 1) — документ «Q-Premium-TZ-v1.3», версия 1.2 от 02.09.2026, утверждённая Заказчиком.

1.3. Система предназначена для единой программы лояльности четырёх (4) магазинов одежды Q Premium и включает, в том числе: Telegram-бот, Telegram Mini App (интерфейсы клиента, кассира и администратора), серверную часть (backend), базу данных, административные функции, описанные в Техническом задании.

1.4. Работы по настоящему Договору выполняются в рамках первой версии (v1.0) Системы. Интеграция с внешней системой учёта и продаж, не описанная в Техническом задании v1.3 как обязательная часть первой версии, в предмет настоящего Договора не входит и может быть выполнена по отдельному соглашению.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- «Система» — программный комплекс лояльности Q Premium, включающий backend, Telegram-бот, Mini App и связанные компоненты.
- «Техническое задание (ТЗ)» — документ Q-Premium-TZ-v1.3 (Приложение № 1).
- «Рабочий результат» — исходный код, документация, развёрнутая на согласованном контуре Система, готовая к приёмке.
- «Акт приёмки» — документ, подтверждающий выполнение этапа или всего объёма работ.

3. ОБЪЁМ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТ

3.1. Исполнитель выполняет следующие работы:

- проектирование архитектуры Системы в соответствии с ТЗ;
- разработка серверной части (Python/Django, Django REST Framework, PostgreSQL);
- разработка Telegram-бота (aiogram или иной согласованный фреймворк);
- разработка Telegram Mini App (Vue 3, TypeScript, Vite);
- реализация бизнес-логики: регистрация клиентов (включая email), накопительные и подарочные баллы, отображение баланса с датами сгорания по каждому типу баллов в Mini App, списание по правилу FIFO (сначала баллы с меньшим сроком жизни), автоматическое списание баллов (кассир указывает только сумму покупки; система рассчитывает и списывает максимум или все доступные баллы), автоматическое начисление и поздравление в день рождения (шаблон в админке), справочник магазинов, привязка Telegram ID кассиров к магазинам (несколько ID на магазин), операции кассира с фиксацией магазина и Telegram ID, подтверждение начислений администратором, управление администраторами (Настройки → Администраторы), выгрузка списка клиентов, настройки программы, статистика, текстовые рассылки, история операций, автоматическое сгорание баллов, ежедневное резервное копирование на VPS, кнопка «Скачать резервную копию» в админке;
- разграничение ролей CLIENT / STORE / ADMIN с проверкой прав на backend;
- тестирование критических пользовательских сценариев;
- первичная настройка VPS Заказчика, развёртывание на production, HTTPS, webhook Telegram, проверка резервного копирования;
- передача исходного кода в репозиторий GitHub Заказчика;
- передача документации по эксплуатации и развёртыванию;
- устранение выявленных при приёмке дефектов в рамках ТЗ.

3.2. В объём работ первой версии (v1.0) не входят, если иное не согласовано дополнительным соглашением:

- интеграция с 1С, кассовым оборудованием или иной системой продаж;
- рассылки с изображениями, видео и иными медиафайлами;
- отображение истории операций в интерфейсе клиента;
- личные Telegram-аккаунты на каждого кассира как физическое лицо;
- мобильные приложения вне Telegram (App Store / Google Play);
- оплата хостинга, домена, SSL, Telegram Business и иных платных сервисов (если не указано иное в п. 8.3);
- техническая поддержка и доработки после истечения гарантийного срока.

3.3. Результат работ передаётся Заказчику в виде:

- исходного кода в репозитории GitHub Заказчика, созданном Заказчиком (Исполнитель получает права Developer или Maintainer на период работ);
- инструкции по развёртыванию и эксплуатации;

- описания переменных окружения и секретов (без передачи самих секретов в открытом виде);
- работающей Системы на VPS (production-контуре) Заказчика;
- акта приёмки-передачи.

3.4. Telegram-бот на период разработки и эксплуатации может быть зарегистрирован в аккаунте Telegram Исполнителя. Заказчик получает доступ к функционалу бота для своих магазинов. Передача прав администрирования бота Заказчику оформляется отдельной инструкцией после полной оплаты по Договору, если Стороны не согласуют иной порядок письменно.

3.5. Стоимость работ по настоящему Договору включает базовую версию (100 000 Р) и согласованные доработки по ТЗ v1.3 (45 000 Р) — всего 145 000 Р. Детализация доработок — в разделе 61 Технического задания.

4. СРОКИ РАБОТЫ

4.1. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя(работы могут быть выполнены ранее указанного срока).

4.2. Сроки продлеваются на период просрочки Заказчика в предоставлении необходимых данных, доступов, согласований и оплат, а также на период согласованных изменений ТЗ.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- выполнить работы качественно и в срок в соответствии с ТЗ;
- обеспечить проверку авторизации Telegram и разграничение ролей на backend;
- не размещать секретные ключи, пароли и токены в открытом доступе и в системе контроля версий;
- настроить резервное копирование базы данных PostgreSQL в соответствии с ТЗ;
- обеспечить работу внешних соединений через HTTPS;
- уведомлять Заказчика о рисках и блокерах, влияющих на срок или результат;
- устранять дефекты, выявленные при приёмке и в гарантийный период, если они относятся к функциональности, предусмотренной ТЗ;
- передать Заказчику результат работ и документацию.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

- своевременно предоставлять информацию, необходимую для выполнения работ (реквизиты магазинов, правила программы лояльности, контактные лица);
- зарегистрировать и передать Исполнителю доступ к Telegram-боту (BotFather) или поручить регистрацию Исполнителю с последующей передачей прав Заказчику;
- предоставить или оплатить VPS/облачный сервер для размещения Системы (если иное не согласовано);
- назначить ответственное лицо для согласования этапов и приёмки;

- рассматривать результаты этапов и направлять мотивированные замечания в срок, указанный в п. 7 настоящего Договора;
- производить оплату в порядке и сроки, установленные разделом 8;
- не использовать промежуточные версии Системы в коммерческой эксплуатации до подписания акта приёмки, если иное не согласовано письменно;
- обеспечить законность обработки персональных данных клиентов в качестве оператора персональных данных (при необходимости — уведомление Роскомнадзора, политика конфиденциальности, согласия клиентов).

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

7.1. По завершении каждого этапа (или всего объёма работ) Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности и материалы для проверки (ссылка на контур, описание выполненного, инструкции).

7.2. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления обязан проверить результат и либо подписать акт приёмки, либо направить мотивированный письменный перечень замечаний, относящихся к несоответствию ТЗ.

7.3. Замечания, не относящиеся к ТЗ v1.3 и не оформленные как изменение объёма работ, не являются основанием для отказа в приёмке и оплачиваются отдельно по соглашению Сторон.

7.4. При отсутствии подписанного акта и мотивированных замечаний в срок, указанный в п. 7.2, результат считается принятым, а акт — подписанным со стороны Заказчика (если Стороны не согласовали иной порядок).

7.5. Итоговая приёмка оформляется Актом сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 2 — форма).

8. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

8.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Стоимость включает разработку по ТЗ v1.3 (база 100 000 Р + согласованные доработки 45 000 Р) и не включает работы, не указанные в Техническом задании.

8.2. Оплата производится в следующем порядке (вариант А — 50% / 50%):

Платёж	Сумма	Условие
Аванс (50%)	72 500 (семьдесят две тысячи пятьсот) Р	После подписания Договора
Окончательный (50%)	72 500 (семьдесят две тысячи пятьсот) Р	В течение 7 (семи) календарных дней с даты уведомления Заказчика о размещении Системы на VPS (production). Оплата

		производится одновременно с проверкой результата в этот же срок.
--	--	--

8.3. Уведомление о размещении на production направляется после того, как Система развёрнута на VPS Заказчика и доступна для проверки. В течение 7 (семи) календарных дней с даты уведомления Заказчик проверяет результат (см. п. 7.2) и производит окончательный платёж. Срок проверки и срок оплаты совпадают — оплата не откладывается на период после 7 дней.

8.4. расходы на VPS, домен, SSL и эксплуатационные сервисы несёт Заказчик. В объём работ Исполнителя входит первичная настройка VPS Заказчика, развёртывание Системы, HTTPS, webhook Telegram и проверка резервного копирования.

8.5. Обязательства Исполнителя по передаче исключительных прав и полного контроля над репозиторием GitHub (роль Owner) возникают после полной оплаты стоимости работ по настоящему Договору.

8.6. Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счёт Исполнителя.

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И РЕПОЗИТОРИЙ

9.1. Исключительные права на Рабочий результат переходят к Заказчику после полной оплаты работ по настоящему Договору.

9.2. Исходный код размещается в репозитории GitHub, созданном Заказчиком. Заказчик приглашает Исполнителя с правами Developer или Maintainer. До полной оплаты Исполнитель размещает код в репозитории Заказчика. После полной оплаты Заказчик получает права Owner на репозиторий либо принимает передачу репозитория иным согласованным способом.

9.3. Исполнитель вправе использовать обезличенный опыт в других проектах, не раскрывая конфиденциальную информацию Заказчика.

9.4. Сторонние компоненты с открытым исходным кодом используются на условиях их лицензий.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны коммерческую, техническую и иную конфиденциальную информацию, полученную в связи с исполнением настоящего Договора.

10.2. К конфиденциальной информации относятся, в том числе: данные клиентов Q Premium, условия программы лояльности, исходный код до передачи прав, финансовые условия Договора, доступы к серверам и Telegram.

11.3. Обязательства по конфиденциальности действуют в течение 3 (трёх) лет после прекращения Договора.

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

11.1. В процессе эксплуатации Системы обрабатываются персональные данные клиентов (ФИО, телефон, email, дата рождения, Telegram ID и др.).

11.2. Заказчик является оператором персональных данных в смысле Федерального закона № 152-ФЗ и несёт ответственность за правовые основания обработки, получение согласий клиентов и публикацию необходимых документов.

11.3. Исполнитель обрабатывает персональные данные исключительно в целях исполнения настоящего Договора и по поручению Заказчика. По требованию Заказчика Стороны могут заключить отдельное соглашение о поручении обработки персональных данных.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Исполнитель гарантирует, что Рабочий результат на момент приёмки соответствует ТЗ v1.3 и не содержит известных Исполнителю критических дефектов, препятствующих использованию основных функций Системы.

12.2. Гарантийный срок составляет 1 (один) календарный месяц с даты подписания итогового акта приёмки. В этот период устранение дефектов в рамках ТЗ выполняется без дополнительной оплаты.

12.3. В гарантийный период Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет дефекты, воспроизводимые в функциональности, предусмотренной ТЗ, при условии использования Системы в соответствии с документацией и без несанкционированных изменений кода третьими лицами.

12.4. По истечении гарантийного срока исправление дефектов и правки, связанные с функциональностью, предусмотренной ТЗ v1.3, выполняются на платной основе: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за одно обращение (один связанный дефект или одна согласованная правка в рамках ТЗ). Новый функционал, не описанный в ТЗ, оформляется отдельным соглашением.

12.5. Не являются гарантийными случаями: сбой хостинга и Telegram, действия третьих лиц, изменения API Telegram, доработки и новый функционал вне ТЗ, ошибки, вызванные изменениями, внесёнными Заказчиком или третьими лицами.

13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ГАРАНТИИ

13.1. По истечении гарантийного срока техническая поддержка, доработки и новый функционал выполняются на основании отдельного соглашения или заявок Заказчика.

13.2. Исправление дефектов в рамках ТЗ v1.3 после гарантии — 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за одно обращение (см. п. 12.4).

13.3. Расширенное сопровождение (регулярные часы, приоритетная реакция) оформляется отдельным договором сопровождения.

14. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМА РАБОТ

14.1. Любое изменение ТЗ, добавление функций или интеграций оформляется дополнительным соглашением с указанием сроков и стоимости.

14.2. Исполнитель вправе приостановить работы до подписания дополнительного соглашения, если запрос Заказчика выходит за рамки ТЗ v1.3 и влияет на срок или стоимость.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

15.2. Исполнитель не несёт ответственности за упущенную выгоду Заказчика, сбои Telegram, хостинг-провайдера и иных сторонних сервисов.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), при условии уведомления другой Стороны в разумный срок.

16.2. К форс-мажору относятся, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов, массовые сбои инфраструктуры и длительная недоступность сервисов Telegram по причинам, не зависящим от Исполнителя.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

17.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

17.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке при существенном нарушении условий с письменным уведомлением за 10 (десять) календарных дней.

17.3. При досрочном расторжении по инициативе Заказчика оплачиваются фактически выполненные и принятые работы.

17.4. При досрочном расторжении по инициативе Исполнителя (кроме форс-мажора и нарушений Заказчика) Исполнитель возвращает полученные авансы за невыполненные работы и передаёт Заказчику результаты выполненных на дату расторжения работ.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

18.1. Споры разрешаются путём переговоров. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней с даты получения.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при оформлении в письменной форме и подписании обеими Сторонами.

19.2. Переписка в мессенджерах и электронная почта могут использоваться для оперативного согласования, но не заменяют подписание актов и дополнительных соглашений, если Стороны не согласовали иное.

19.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение № 1 — Техническое задание Q-Premium-TZ-v1.3;
- Приложение № 2 — Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ;

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование: _____	ФИО: Увжикоев Амин Астанович Паспорт: серия 9022 № 432003
ИНН: _____ КПП: _____	Выдан: МВД по респ. Северная Осетия-Алания Дата выдачи: 13.02.2023г.
ОГРН: _____	Адрес регистрации: г. Владикавказ ул. Морских Пехотинцев д.5
Юридический адрес: _____ _____	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Получатель: Увжикоев Амин Астанович Номер счёта: 40817810700118482125 Банк: АО «ТБанк» БИК: 044525974 Корр. счёт: 30101810145250000974 Назначение платежа: Перевод средств по договору № 1 Увжикоев Амин Астанович. НДС не облагается.
Почтовый адрес: _____	Тел.: +7 918 702 09 87
Р/с: _____	_____/ Увжикоев Амин Астанович / (подпись)
Банк: _____	
БИК: _____ К/с: _____	
Тел.: _____	
E-mail: _____	
_____/ _____/	
(подпись) (ФИО)	
М.П.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору подряда № 1 от «___» _____ 2026 г.

ФОРМА

АКТ

сдачи-приёмки выполненных работ

г. _____ «___» _____ 2026 г.

_____, именуем__ «Заказчик», и
_____, именуем__ «Исполнитель», составили
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу № ___ / по Договору в полном объеме: _____.
2. Стоимость принятых работ составляет: _____ (_____) рублей.
3. Замечания Заказчика: _____.
4. Работы выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

ЗАКАЗЧИК: _____ / _____ / ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____ / _____ /